

자문서

신청 정보			
상담 분야	법률(국내) > 규제·인허가 대응		
접수 번호	32399	신청 일시	2026-04-19 20:31:21
기업 유형	예비창업자	담당센터	창업진흥원
기업명	SafeWay Kids	기업 대표자명	류정현
설립일자	2026-06-30	기업 소재지	서울특별시 은평구
신산업 분야	인공지능		
창업아이템	어린이 통학 셔틀 중개 플랫폼 (엣지 AI 안전 모니터링 포함)		
신청인 성명	류정현	신청인 직책	대표자
신청인 휴대전화	010-8504-4952	신청인 이메일	jhryu115@gmail.com
신청내용	1. 기업 소개 당사는 학원·유치원 등 어린이 교육시설과 전세버스운송사업자를 N:N으로 중개하는 플랫폼. 차량·운전자는 전세버스 면허 사업자가 소유·고용하며, 플랫폼은 계약 중개, 동적 배차, 엣지 AI 안전 감지, 학부모-기사 양방향 메시지를 제공합니다. 2. 애로사항 및 질의요지 등 [질문 1 · 대법원 판례 2008두21294 적용 방향] 동일 전세버스사업자가 서로 다른 교육시설 A·B와 각각 별개 운송계약을 체결하고 플랫폼이 동일 차량의 유휴 시간대를 매칭하는 구조입니다. 대법원 2008두21294의 "1개 운송계약" 기준이 "복수 독립 계약의 병렬"도 포섭합니까? 사업 구조에서 이 판례가 유리하게 적용되는지 또는 노선여객자동차운송사업 재분류 근거로 역이용될 수 있는지 알려주세요. [질문 2 · AI 기본법 §33 의무 이행] 2026년 1월 시행 AI 기본법 §33 ①은 "사전 검토 의무", ②는 "장관 확인 요청"으로 구분됩니다. (a) §33 ① 의무의 구체적 이행 중 병 요건(사내 AI 위원회 결정문·PIA 보고서·기술 리스크 평가서 등)은 무엇입니까? (b) §33 ② 장관 확인 요청을 실증특례 신청과 동시 제출 가능합니까, 아니면 실증 개시 전 별도 절차가 필요합니까? (c) 확인 "부(否)" 결정 시 본 실증 신청에 미치는 영향은? [질문 3 · 정보통신망법 §44의2 임시조치 의무] 본 서비스의 학부모-기사 양방향 메시징이 (a) §44의2 "정보통신망을 통하여 일반에게 공개"에 해당합니까, 아니면 양자 간 사적 통신으로 제외됩니까? (b) 적용되면 임시조치 의무(게시물 삭제·차단) 절차·기간과 1인 창업가가 24~48시간 내 이행 가능한 최소 운영 구조는? (c) 메시지 6개월 보관 + 자동 파기 설계가 §44의2 증거 보존 의무와 충돌합니까?		
※ 불임서류 2026-04-19-kstartup-Q18-Q20-Q21-공개용-첨부자료.pdf			

전문가 정보			
성명	양길모	소속	법무법인 조율

약정사항			
검토요청 일시	2026-04-24 14:43:54	검토 일시	2026-04-24 14:47:08
자문금액	1,000,000 원		
자문기간	2026-05-08 까지		
소통 가능한 전문가 연락처	010-8787-4033		
검토내용	전문가가 제안한 자문금액 및 기한, 답변 범위, 기타 안내사항 등 약정사항에 대해 상기 본인은 확인하였으며, 해당 약정사항에 대하여 동의합니다. 또한, 제안 동의 후에는 약정사항 변경이 어려울 수 있음을 확인하였습니다.		

신청기업과 전문가는 위의 내용과 같이 약정을 체결했음을 확인합니다.

전문가 : 양길모 (직인생략)

신청인 : 류정현 (직인생략)

자문서			
승인요청 일시	2026-04-29 14:10:12	승인 일시	2026-05-02 09:47:36
자문서 내용	수 신: SafeWay Kids 팀 발 신: 변호사 양길모 제 목: 어린이교육시설과 전세버스운송사업자를 중개하는 플랫폼 사업관련 법률자문의 건 I. 질의사항 [질의 1 · 대법원 판례 2008두21294 적용 방향] =>대법원 판시 및 법원 판례상 '운송사업자'를 자동차 운행의 주체로서 보아 운송계약을 판별해야 하고, 문의주신 케이스의 경우 1개의 운송계약으로 볼 수 있음. 자세한 내용은 첨부파일 참조 [질의 2 · AI 기본법 §33 의무 이행] =>귀사의 서비스 모델은 인공지능기본법에서 규정하고 있는 "고영향 인공지능"에 해당하지 않는다고 사료됨. 따라서 동법 제33조 이하 규정의 적용 없음. 정보통신융합법 소정 실증규제특례절차는 별개의 절차로서 '고영향 인공지능 확인'요청과 상호간 선후 관계를 요구하지 않음. 별도신청가능, 자세한 사항 첨부파일참조 [질의 3 · 정보통신망법 §44의2 임시조치 의무]		

	=>귀사 서비스 모델의 학부모와 전세버스 기사간 메시징 시스템은 정통방법 소정 '일반에게 공개'에 해당 없음. 이에 임시조치의무도 요구되지 않는다고 할 것임. 자세한 사항 첨부파일 참조
검토 내용	감사합니다. 큰 도움이 되었습니다
※ 붙임서류 창원진흥원(SafeWay Kids)_법률자문 의견서__260429.pdf	

상기 내용과 같이 자문서를 제출합니다.

전문가 : 양길모 (직인생략)